МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 11 дүгээр байр, Тусгаар тогтнолын талбай,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15140
Утас: (976) 7000 0222
Цахим шуудан: info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас: www.nhrcm.gov.mn

2023.01.05 № 01/19
танай 2022.11.18 -ны № 243 -т

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ,
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА
Н.ЧИМЭДДОРЖ-ОЙДОВ ТАНАА

Санал өгөх тухай

Танай 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 243 дугаар албан бичигтэй танилцлаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эрсдэлийг үнэлэх, илрүүлэх "Багш айлчлал" аргачлалд дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

Нэг. Сурагчдад учирч болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн бүтэц, агуулгын хэсэгт:

1. Нийгмийн орчинд учирч болзошгүй эрсдэлд "гэрээс сургууль хүрэх зам болон гэрийн ойролцоо нүхэн жорлон, муу усны нүх, ухаж үлдээсэн нүх зэрэг хүүхэд бүдэрч унах, бэртэх, гэмтэх эрсдэлтэй эсэх", "орон сууц, нийтийн барилга, сургуулийн шат, тагт, тагтны хаалга, цонхны хаалт стандартын дагуу эсэх", "гэрээс сургууль хүрэх зам явган хүний гарц тэмдэглэгээтэй эсэх", "гэр болон сургуулийн орчинд ил гарсан цахилгааны утас, төмөр сараалж гэх мэт хүүхэд бэртэх, гэмтэх, эрсдэлтэй эсэх " зэргийг нэмж тусгах;

2. "Хичээлийн бус цагаар хөдөлмөр эрхэлдэг" шалгуур үзүүлэлтийн дэд шалгуур үзүүлэлтэд "13-15 насны хүүхдийг долоо хоногт 15 цагаас илүү хугацаагаар ажиллуулдаг эсэх", "оройн 18 цагаас өглөөний 06 цагийн хооронд ажиллуулдаг эсэх", "хүүхдийн хөдөлмөрт албадлага, хүч хэрэглэсэн эсэх", "хүүхдийн ёс суртахуун, хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлөх ажил хийлгүүлдэг эсэх", "Хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх ажил хийлгүүлдэг эсэх" "өрхийн үйлдвэрлэл, хувийн бизнестээ хүүхдээ ажиллуулахдаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, насны онцлогт тохирсон, хуульд, журамд заасан хугацаанд ажиллуулдаг эсэх", зэргийг нэмж тусгах;

3. Сургуулийн орчинд учирч болзошгүй эрсдэлд заасан 1-2 хичээлийн хоцрогдолтой, 3 ба түүнээс дээш хичээлийн хоцрогдолтой гэсэн заалтыг нэгтгэж "хичээлийн хоцрогдолтой" гэж тусгах; "ялгаварлан гадуурхагддаг" гэсэн шалгуур үзүүлэлтийг нэмж тусгах;

4. Үе тэнгийнхний дээрэлхэлтийн дэд шалгуурт:

а) Бие махбодын буюу цохих, зодох, нудрах, чимхэх, няслах, өшиглөх, түлхэх, эд зүйлийг нь булааж авах гэх мэт;

b) Сэтгэл санааны буюу хүүхдийг гутаах, бусдын өмнө эвгүй байдалд оруулах, доромжлох, дорд үзэх, нэр хоч өгөх, үл хайхрах, ганцаардуулах, дооглох, басамжлах, зүй бусаар харьцах зэргээр таагүй байдалд оруулах бүх хэлбэр хамаарна гэж нэмж тусгах;

150020012

5. Гэр бүлийн орчинд учирч болзошгүй эрсдэлд “эцэг эх, асран хамгаалагчаасаа хол бие даан амьдарч байгаа хүүхэд”, “хараа хяналтгүй хүүхэд” “хүүхдийн тэтгэмж, тэтгэлгийн мөнгө нь шим тэжээлтэй хоол хүнс, наад захын хэрэгцээг нь хангахад зарцуулагддаггүй”, “амьжиргааны түвшин доогуур эсэх” зэргийг нэмж тусгах;

6. “амьжиргааны түвшин доогуур эсэх” шалгуур үзүүлэлтийн дэд шалгуур үзүүлэлтэд “хичээл хийх орчин, сурах бичиг, хичээлийн хэрэгсэл, ширээ, сандал, гэрэлтүүлэгтэй эсэх” гэж нэмж тусгах;

7. Хувь хүний зан байдлаас шалтгаалан үүсэж болзошгүй эрсдэлд “хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх”-ийг нэмж, “ухаалаг утастай эсэх”-ийг хасах;

Хоёр. “Багш айлчлал” аргачлалын бүтэц, агуулгын хэсэгт:

1. Аргачлалын хоёрдугаар бүлэгт тусгагдсан нэр томьёоны тодорхойлолтыг Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/172 дугаар тушаалын хавсралтаар шинэчлэгдэн батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал”-д нийцүүлэх. Нэр томьёонд “үе тэнгийнхний дээрэлхэлт”, “цахим дээрэлхэлт”, “цахим тоглоомд донтох”, “бие даан амьдарч байгаа хүүхэд”, “хараа хяналтгүй хүүхэд”-ийн тодорхойлолтыг нэмж тусгах;

2. Аргачлалын гуравдугаар бүлгийн Зорилгод “ерөнхий боловсролын сургуулийн гэсний өмнө “Хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангах, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог бүрдүүлэх, сурч боловсрох эрхийг хангах зорилгоор” гэж нэмж тусгах;

3. Аргачлалын дөрөвдүгээр бүлгийг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нийцүүлж дахин томьёолох;

4. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8.1-д “Мэдээлэл хариуцагч хуульд зааснаас бусад тохиолдолд мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглахдаа мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авна” гэж заасан тул эрсдэлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэхдээ дээрх заалтыг анхаарах;

5. Аргачлалын тавдугаар бүлгийн 1 дэх заалтын багш гэрээр айлчлахад анхаарах зүйлсэд “Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэхдээ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт батлах тухай” А/122 дугаар тушаал болон “13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл” А/123 дугаар тушаалд үндэслэн үнэлэн” гэж нэмж тусгах;

6. Аргачлалын тавдугаар бүлгийн 4 дэх заалтын эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний 1-д Хувь хүнд чиглэсэн үйл ажиллагаа ... хамгааллын үйлчилгээ гэсний дараа “...-г анги удирдсан багш, эцэг, эх, асран хамгаалагч, нийгмийн ажилтан хариуцах”; 2-т Хамт олонд чиглэсэн үйл ажиллагаа ... сургалт зохион байгуулна гэсний дараа “...-ыг нийгмийн ажилтан, эцэг, эх, асран хамгаалагч, сургуулийн хүүхэд хамгааллын баг хариуцах” гэж тус тус нэмэх, 3-т “нийгэм, хүрээлэн буй орчинд чиглэсэн үйл ажиллагаа болон өндөр эрсдэлд өртсөн хүүхдэд хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг, эцэг, эх, асран хамгаалагч, сургуулийн хүүхэд хамгааллын баг хамтран шуурхай арга хэмжээг авна.” гэж өөрчлөх;

7. Аргачлалын зургадугаар бүлгийн 1 дэх заалтыг “ялгаварлан гадуурхалт, үе тэнгийнхний дээрэлхэлтийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй байж, урьдчилан сэргийлэх

орчин бүрдүүлэх, үр дагаврын талаар нийт сурагчдад сургалт зохион байгуулж, эцэг, эх, сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх" гэж нэмж тусгах;

8. Аргачлалын зургадугаар бүлгийн 2 дахь заалтыг Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 14.1.6-д заасныг үндэслэн "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар цуглуулсан хүүхдийн болон гэр бүлийн мэдээллийг хадгалж нууцлахад хяналт тавина" гэж нэмж тусгах;

9. Аргачлалын зургадугаар бүлгийн 3 дахь заалтыг Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 8.2-т заасныг үндэслэн "хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэнд, хүмүүжил, төлөвшилд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц тоглоом, ном, урлагийн бүтээл, мэдээ, мэдээлэл, зар сурталчилгаа, цахим сүлжээнээс хүүхдийг хамгаалах талаар зөвлөмж, зааварчилгааг олон нийтэд түгээж, хяналт тавина" гэж нэмж тусгах;

10. Үг, үсэг, тэмдэгтийн алдаа болон нэр томьёо, үг хэллэгийг дахин нягтлах нь зүйтэй.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН